

מסורת הש"ס

(א) שבת מג: [מסופתא שבת פי"ד ה"ז], (ב) שבת מג: ק"ז; (ג) סוטה מה:, (ד) מנחמא פ' י' משא, (ה) [נענין ערך סדר ד' אמתא ולוי הסדר פי' האון יס' אומרים שהי' עושה בגדי שדר למיכן נקרא סדר לו שהיה עושה כלי שדר כגון מזודות], (ו) [שבת לג. וע"ש], (ז) ב"מ: א' וגבי הוהא, תמיה תחילת ד"ה הבא, (ח) [ועי' תוס' ד"ק כו: ד"ה קמ"ג],



תורה אור השלם

1. עֲלֶיךָ נִסְמַכְתִּי מִבְּטָן מַפְעֵי אִמִּי אֲתָהּ גֹדֵד בְּךָ תְּהִלָּתִי תַמְדִּי:

תהלים עא ו גִּזְי נִזְרָךְ וְהַשְׁלִיכִי וְשִׂאֵי עַל שִׁפְיָם קִנְיָה בִּי מִמָּהֵר יְיָ וְיִשֹּׁט אֶת דֹּרֵר עֲבָרְתָּהּ: יְדִימֶיהָ וּכְט 3. כִּל אֲשֶׁר נִשְׁמַת רֹחַ הַיּוֹם בְּאִפִּיו מִכָּל אֲשֶׁר בְּרָבְרָה מִתּוֹ:

בראשית ז כב 4. אִם בִּמְחִירֶת יִקְרָא הַנֶּבֶז וְדָבָהּ וּמֵת אִין לוֹ דְּמִי: שְׁמוֹת כב א 5. וְכִי יוֹד אִישׁ עַל רַעְיוֹ לְהַרְגוֹ בְּעֶרְמָה מֵעַם מִזְבִּיחַ תִּקְרָנוּ לְמוֹת: שְׁמוֹת כא יד



גליון הש"ס

רש"י ד"ה ולוי הסדר. לא פורש לי. עיי' ברכות סה: רש"י ד"ה מלן שמעת ליה ופ"י: שם ד"ה ולא פלג מוביחא אמ התחיל בעבודה. עיי' גרש"י מכות יב. ד"ה טעה וזכא ופ"י:



הגהות הב"ח

(א) גמ' לא זריכא אלא לרי' יהודה בן לקיש: (ב) רש"י ד"ה ושמואל כו' דאם רוב ישראל ישראל אכל: (ג) ד"ה אס רוב כי' על מחלה אכל אלא להאכילו וכי' על מחלה גמי לא ספיק: (ד) ד"ה נתיח כי' לשם גירוח לא מנין לחיוביה ישראל לשלומי: (ה) ד"ה גוי מוך וד"ה אפילו תימא ז"ל קודם ד"ה הכי גרסינן:



מוסף רש"י

אתה גזיז. אתה מראש, יצרת ראשי מחילה, דגזיז לישנא דרשא כמו גזי מוך, שער ראשן מלשי וגלי ראשן (סוטה מה:).



תום' ישנים

אמר רב פפא דהאביבוי נבשרות. והי"נ הוה מני למינקט לענין [שלא] להחיותו אי במחלה על מחלה מלוא להחיותו. אכל גבי רוב ישראל לא הוה מני למינקט להחיותו, כיון

יום הכיפורים פרק שמיני יומא

ושמואל אמר לפקה עליו אס הגל. קאמר דאס רוב ישראל (ו) אכל במחלה על מחלה לא וכ"ש ברוב כותים: **אינו כן**. דאמר אפילו ברוב כותים מפקחין: **למאי הילכסא**. הוי כותי אליבא דשמואל כיון דאמר מפקחין עליו כל שכן דמלוא להחיותו ולמאי הילכתא הוי כותי: **להאכילו נבילות**. עד שיגדל ויקבל עליו גירות: **אס רוב ישראל**

ישראל למאי הילכסא. הוי ישראל ברוב ישראל טפי ממחלה על מחלה (א) אי שלא להאכילו נבילות במחלה על מחלה לא ספיקן ליה: **לנוקין**. שור של ישראל שנגמ של כותי פטור ושור של כותי שנגמ של ישראל צין תם צין מועד משלם נוק שלם ושל ישראל שנגמ של ישראל תם משלם חצי נוק מועד משלם נוק שלם: **אי נימא דנגמיה חורא דיון לסורא ידידיה**. וקאמרין דמחייבינן ליה לשלומי: **נייסי ראי**. דישראל הוה ונשקול וכל זמן שלא טבל צבית דין לשם גירות לא מניין (ו) לישראל לחיובי שלומי: **פלגא**. משלם כישראל אידך פלגא ספק הוה וזה מוצעו נוק שלם כדין כותי אמר ליה אייתי ראיא דלאו ישראל אנה ושקול: **מאי קאמר**. כל הני ספיקי דקמני מאי אמו לאשמועינן: **שמילין אס המם**. לחצר המעורבת דליכא איסור אלא טלטול: **אכל הכא**. כי לא שרית ליה לפקוחי מאי אית ליה למיעבד דמיהוי איסורא דאורייתא דנשרי הא מקמי הך: עד היכן הוה צודק. אס דומה למת שאינו מוזי איבריו עד היכן הוה מפקח לדעת האמת: **עד חוטמו**. ואס אין חיות בחוטמו שאינו מנוצל רוח ודאי מת ויניחוהו: **הכי גרסינן אמר רב פפא מחלוקס מלמטה למעלה**. מחלוקת דהך תנאי דמר אמר עד לצו ומר אמר עד חוטמו מלמטה למעלה שמואלו דרך מרגלותיו תחלה וצודק והולך כלפי ראשו דמר אמר בלצו יש להצמין אס יש צו חיות שנשמתו דופקת שם ומר אמר עד חוטמו דזימנין דאין חיות ניכר בלצו וניכר בחוטמו: (ה) גוי מוך. ומר הוה שער הראש: **אפילו תימא אכא שאול**. גמי סבירא ליה עד חוטמו: ולוי **הסדר**.^ו לא פורש לי מהו: **ושפיכות דמים**. שהותר לבעל צית לשפוך דמו של זה להללם ספק נפשו עבירה חמורה היא שמטמאת את הארץ דכתיב (במדבר לה) ולא תטמא את הארץ גזי פרשת רוחמין: וגורם **לשכינה שססתק**. דכתיב (שם) אשר אני שוכן בתוכה הא אס תטמאו איני שוכן וגזי רואח כחמ"ו: **מעס מוצחי**. אס כהן הוה שגא לעבוד עבודה: **ולא מעל מוצחי**.^ז אס התחיל בעבודה אין מפקינן לעבד לידון אלא משלים עבודתו: אכל

ולפפקה הגל אינו כן. אומר ר"י דהיינו טעמא דאין הולכין בפקות נפש אחר הרוב משום דכתיב (ויקרא יח) וחי זהם ולא שימות זהם שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל: **להאביבוי נבילות**.

ושמואל אמר לפקה עליו את הגל כי איתמר דשמואל ארישא איתמר אם רוב כותיים כותי אמר שמואל א"לענין פקוח נפש אינו כן אם רוב כותיים כותי למאי הילכתא אמר רב פפא ב"האביבוי נבלות אם רוב ישראל ישראל למאי הילכתא ל"החזיר לו אבידתו מחצה על מחצה ישראל למאי הילכתא אמר ריש לקיש דלנוקין היכי דמי אי נימא דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה נייתי ראיא ונשקול לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן פלגא יהיב ליה אידך פלגא נימא ליה אייתי ראיא דלאו ישראל אנא ושקול: מי שנפל עליו מפולת וכו'. מאי קאמר לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא ספק הוה שם ספק אינו שם דאי איתיה חי הוה דמפקחין אלא אפילו ספק חי ספק מת מפקחין ולא מיבעיא ספק חי ספק מת דישראל אלא אפילו ספק כותי ספק ישראל מפקחין: מצאוהו חי מפקחין: מצאוהו חי פשיטא לא צריכא ד"דאפי' לחיי שערה: ואם מת נ"יחוהו: הא גמי פשיטא לא צריכא (ה) לר' יהודה בן לקיש דתניא (ו) אין מצילין את המת מפני הדליקה אמר רבי יהודה בן לקיש ישמעתי שמצילין את המת מפני הדליקה ואפילו רבי יהודה בן לקיש לא קאמר אלא צמתוך שאדם בהול על מתו אי לא שרית ליה אתי לכבויו אבל הכא אי לא שרית ליה מאי אית ליה למעבד תנו רבנן עד היכן הוה בודק יעד חוטמו ויש אומרים עד לבו בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה היה ומצאו עליונים מתים ותחתונים חיים נימא הני תנאי כי הני תנאי דתניא (ז) מהיכן הולד נוצר מראשו שנאמר יממעני אמי אתה גזוי ואומר גזי גזי נזרך והשליכי אבא שאול אומר ממזיבורו ומשלח שרשיו אילך ואילך אפילו תימא אבא שאול עד כאן לא קא אמר אבא שאול התם אלא לענין יצירה דכל מידי ממציעתיה מיתצר אבל לענין פקוח נפש אפי' אבא שאול מודי דעיקר חיותא באפייה הוה דכתיב ככל אשר נשמת רוח חיים באפיו אמר רב פפא מחלוקת ממטה למעלה אבל ממעלה למטה כיון דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צריך דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו (וכבר היה ר' ישמעאל ורבי עקיבא

ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי (ז) הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן נשאלה שאלה זו בפניהם מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה ר' ישמעאל ואמר יאם במחתרת ימצא הגגב ומה זה שספק על ממון בא ספק על נפשות בא (ז)ושפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל ניתן להצילו בנפשו ק"ו לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה ר"ע ואמר (ז)וכי ייזד איש על רעהו וגו' מעם מזבחי מעל מזבחי ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא להמית אבל לממון דאמרין בפרק כל כתיבי [שבת ק"ז, ב] מחוץ שאלם בהול על ממוט אי שרית ליה אתי לכבויו, (לא יבא להציל) לא יבא לחלל שבת בשביל ממוט, אכל כשטרוד בהלה אז יבא לחלל שבת אגב טירדיה, אכל בתא הוי איסכא שבקל יכול להצילו ובשעת הלה לא הוי טרוד, אכל אי לא שרית ליה אגב טירדיה ונעריה יבא לבנות. מ"ר.

פה.

ולפפקה הגל אינו כן. אומר ר"י דהיינו טעמא דאין הולכין בפקות נפש אחר הרוב משום דכתיב (ויקרא יח) וחי זהם ולא שימות זהם שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל: **להאביבוי נבילות**. לא הוה מני למימר שלא להחיותו משום דאפילו מחלה על מחלה אינו חייב להחיותו דדוקא ברוב ישראל אמרינן לא שנו אלא להחיותו:

להחזירי לו אבידתו. הא דלא קאמר להחיותו כדקאמר רב לעיל פירש רש"י דלשמואל אינטריך דסבירא ליה דאפילו לפקה את הגל בשבת אין הולכין אחר הרוב כל שכן להחיותו ואע"ג דסבירא ליה לשמואל (ב"ב דף ק"ג:) אין הולכין בזמנון אחר הרוב הני מילי היכא דאמי לדידיה ברשות בעלים כמו מוכר שור לחצירו ונמלא נגמון אכל הכא דלא אמת לדידיה ברשות בעלים אזלינן בשר רובא (ז)ובמחצות סוף פ"ק (דף טו:): פירש דרבותא נקט אפילו להחזיר לו אצידה דליכא עבירה גדולה כדאמר' (סנהדרין דף עו:): המחזיר אצידה לכוטי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הנמלה וגו' ואפי' הכי מחזירין היכא דליכא רוב ישראל וכל שכן להחיותו דליכא עבירה כולי האי דמפרנסין עניי כותים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום [גיטין סא:]

להחזירי לו אבידה. אכל מחלה על מחלה לא דאמר לך: אייתי ראיא דישראל את ואחזיר לך: **לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן**. תימא לי דהוה מני למימר כולהו לנוקין אס רוב ישראל ישראל דנגמיה תורא דידן לתורא דידיה מחלה על מחלה ישראל דנגמיה תורא דידיה לתורא דידן ולא משלם אלא פלגא אס רוב כותים כותי משלם נוק שלם אלא ניחא למימר חידוש כלל חד:

אבא שאול אומר ממזיבורו. הקשה רבינו תט דכפרק המפלת (נהד דף כה). תניא איזוהו ספיר מרוקס אכא שאול אומר תחילת צרייתו מראשו ועוד הקשה דהא התם משמע דלא איירי אלא בגדול האיברים ובקוטנן דקא מסיים עלה שמי עיניו כשני טיפין של זצוב וכו' להכי גרס ר"ת תחילת צרייתו כרשון פירוש יוס שנגמר תחילת זרמו הוי כל גופו גדול כסלעס כדמתרגמינן רשונא וכן פירש צערון [ועך רשון]: עם

ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי (ז) הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן נשאלה שאלה זו בפניהם מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה ר' ישמעאל ואמר יאם במחתרת ימצא הגגב ומה זה שספק על ממון בא ספק על נפשות בא (ז)ושפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל ניתן להצילו בנפשו ק"ו לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה ר"ע ואמר (ז)וכי ייזד איש על רעהו וגו' מעם מזבחי מעל מזבחי ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא להמית אבל לממון דאמרין בפרק כל כתיבי [שבת ק"ז, ב] מחוץ שאלם בהול על ממוט אי שרית ליה אתי לכבויו, (לא יבא להציל) לא יבא לחלל שבת בשביל ממוט, אכל כשטרוד בהלה אז יבא לחלל שבת אגב טירדיה, אכל בתא הוי איסכא שבקל יכול להצילו ובשעת הלה לא הוי טרוד, אכל אי לא שרית ליה אגב טירדיה ונעריה יבא לבנות. מ"ר.

עין משפט ור מוצה

פא א ב ג ד מיי פט"ו מהל' איסורי ביאה הל' כו טוש"ע אה"ע סי' ד' סעיף ד':

פב ה מיי פ"ב מהלכות שבת הלכה יח סמג לאוין סה טוש"ע אור"ח סי' שטט סעיף ד':

פג ו מיי פ"ב מהל' שבת הל' כא סמג לאוין סה טוש"ע אור"ח סי' שטט סעיף ד':

פד ז מיי פ"ב מהלכות שבת הל"ט טוש"ע אור"ח סי' שטט סעיף ד':



רבינו חננאל

מי שנפלה עליו מפולת ספק הוה שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק נזכיר ספק ישראל מפקחין עליו. מצאוהו חי מפקחין עליו מצאוהו מת יניחוהו. אוקימנא אפי' לר' יהודה בן לקיש דאמר שמועתי שמצילין את המת מפני הדליקה, הכא מורה שאם מצאו חי מת יניחוהו. ששטה היא. מהימם לא יאמר שכבר מתו התחתונים. מעשה היה ובדקו ומצאו עליונים מתים ותחתונים חיים. אמר רב פפא מחלוקת כשבדק מוטא למעלה, שלא יאמר כיון שאין חיותא בטיבורו כבר מת, אלא צריך לבדוק עד חוטמו. אבל אם בדק ממעלה למטה כיון שבדק בחוטמו ואין לו חיותא תוב לא צריך, שנאמר כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת כו', אטיקנא כשמואל דאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהן.



תום' ישנים (המשך) גניטין [סא, א] מפסטיקן עיי' נכרים עם עיי' ישראל. וכן נראה לרבינו שאין צריך להחיותו כיון דליכא פקוח נפש אלא ברוב ישראל, והסתמא אמי שפיר דלא הוי מני למינקט במחלה על מחלה כדי להחיותו, ורב דאמר לעיל לא שט אלא להחיותו, ארוב ישראל קאי. והכי גמי הוה מני למינקט ממחלה על מחלה כדי להחיותו כרב דאמר לעיל לא שט (כו') אלא דנקטן השמות אצידה שהיו חידוש יומר דכפרישות. לא נצריכה [אלא] דאיי' שערה. והא גזוי ואע"פ (כי) [ד]שמא ימות[ו]ן לאלתר, היינו הכא והתם לטובתו, כי כלן מפקחין כדי להחיותו, ושם מרפאין אותו אולי יחיה. בתוך שאדם בהול עץ מתו אי לא שרית ל"ה אתי לכבויו. ולא דמי